

1500102-53.2019.8.26.0560

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... cinco munições e o réu estava sendo investigado por tráfico e associação, ostenta condenação anterior por roubo e tráfico, incompatível com o princípio da insignificância.

Poderia o réu simplesmente ter recusado o presente do amigo, ao invés de guardar as armas.

Caracterizada a prática do delito, passo à dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico e em atenção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500102-53.2019.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500102-53.2019.8.26.0560

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2128626/2019 - 02º D.P.

VOTUPORANGA, 5044238 - 02º D.P. VOTUPORANGA, 377/19/524 - 02º D.P. VOTUPORANGA, 2128626 - 02º D.P. VOTUPORANGA, 377/19/524 - 02º D.P. VOTUPORANGA, 2128626 - 02º

D.P. VOTUPORANGA, 377/19/524 - 02º D.P. VOTUPORANGA, 2128626 - 02º D.P.

VOTUPORANGA, 377/19/524 - 02º D.P. VOTUPORANGA, 2128626/2019 - 2º Distrito Policial de Votuporanga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Pereira Carneiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gislaíne de Brito Faleiros Vendramini

Vistos.

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de THIAGO PEREIRA CARNEIRO, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, consoante seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 72/74):

Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de maio de 2019, por volta de 06:05 horas, na Rua Orlando Mega, nº 7180, nesta cidade e comarca, THIAGO PEREIRA CARNEIRO mantinha sob sua guarda munições, de uso permitido, em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

A denúncia foi recebida em 29/04/20 (fls. 170).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia (fls. 49/50).

Suscitado conflito negativo de jurisdição, foi concedida liberdade provisória com fiança (fls. 123) e, ao final, foi declarada a competência desta Vara (fls. 148/169).

O acusado foi citado (fls. 197) e apresentou resposta à acusação (fls. 209/214), por meio de defensor nomeado (fls. 199).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha e, em seguida, o réu foi interrogado, seguindo-se debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

De rigor a procedência da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), nota de culpa (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09, 23/24), laudo pericial (fls. 61/63) e demais provas colhidas. Observo que o laudo não apontou a eficácia ou potencialidade lesiva das munições. Contudo, desnecessária tal comprovação pois se cuida de crime de perigo abstrato. A respeito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. [...] 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto." (HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019.)

"PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA PARA APURAR LESIVIDADE. DESNECESSIDADE. 1 - O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é de perigo abstrato, sendo, pois, irrelevante e despiciendo fazer perícia no artefato para saber da sua potencialidade lesiva. Entendimento assente nas duas Turmas de direito penal no Superior Tribunal de Justiça 2 - Ordem denegada." (HC 401.096/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017.)

A autoria por seu turno é certa e indubitosa, permitindo a prolação do édito condenatório, senão vejamos.

O policial militar Rodrigo Leandro Ferreira de Souza (fls. 02) disse que, em cumprimento ao mandado expedido no processo 001692-55.2019.8.26.0297, foi realizada busca e apreensão na residência do acusado e foram localizadas cinco munições de calibre 38, marca CBC; ele era investigado por tráfico de drogas e associação criminosa.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Luis Henrique Santana (fls. 03). Em juízo, o policial Santana confirmou a versão anterior, afirmando que, no dia dos fatos, realizavam diligências com o GAECO e ficou encarregado de deslocar com seu parceiro e demais equipes até a casa do réu. Em busca pessoal, nada foi localizado,

mas no interior do imóvel, dentro do quarto dele, localizaram 5 munições calibre 38, marca CBC, e ele assumiu a posse das munições, mas não apresentou qualquer documentação respectiva. A arma não foi localizada. Conhecia o réu e os irmãos dele, todos envolvidos no tráfico de drogas, inclusive o prendeu na semana anterior, com 32 quilos de maconha.

Interrogado na fase inquisitiva (fls. 04), o réu admitiu a posse das 5 munições calibre 38, localizadas durante cumprimento do mandado de busca e apreensão, afirmando que estavam em um potinho dentro do guarda-roupa, além de dois celulares. Recebeu as munições de um "camarada", há aproximadamente 4 meses, e guardou em sua casa, mas não tem arma de fogo.

Em juízo, o réu manteve a confissão. Afirmou que os policiais cumpriram operação e só acharam as cinco balas de munição, foi levado para Fernandópolis para averiguar a operação; falou para o delegado que tinha ganhado as munições de um colega que tem sítio e tinha esquecido dentro do guarda roupa, não tinha revólver nem outra arma. É solteiro, não tem filhos. Já respondeu a um assalto em 2019, cumpriu a pena, em 2014 foi preso com 26 paradas forjadas e em 2019 teve o B0 da operação, estava em 12 e foi absolvido, não integra organização criminosa. É nascido e criado em Votuporanga. Não tinha intenção de usar as munições, nem sabia se estavam funcionando, esqueceu delas no armário, tinha ganhado uns dois meses antes. Ficou com receio de entregá-las na delegacia.

Dessa forma, restou cabalmente comprovado que o acusado portava as munições sem a devida autorização, estando, portanto, consumado o delito.

Ademais, o crime imputado é de perigo abstrato e se configura pelo mero porte não autorizado de arma e/ou munição, sendo dispensável a comprovação da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, já que o tipo penal incriminador em questão também visa a resguardar a segurança coletiva e a paz social.

Não há falar-se em princípio da bagatela ou lesividade mínima porque foram apreendidas cinco munições e o réu estava sendo investigado por tráfico e associação, ostenta condenação anterior por roubo e tráfico, incompatível com o princípio da insignificância.

Poderia o réu simplesmente ter recusado o presente do amigo, ao invés de guardar as armas.

Caracterizada a prática do delito, passo à dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico e em atenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 ano e 02 meses de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa, acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (Processo nº 0003298-36.2009.8.26.0664 - fls. 85/86).

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (Processos nº 0003929-41.2015.8.26.0996 e nº 0015357-80.8.26.0664 - fls. 87/88) e mantenho a pena fixada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva.

Fixo a cada dia-multa no mínimo legal.

Fixo regime inicial semiaberto, por conta da reincidência.

A reincidência e maus antecedentes obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu THIAGO PEREIRA CARNEIRO à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, unidade mínima (reincidente).

Poderá o réu recorrer em liberdade pois responde ao processo nesta condição.

Custas pelo réu, ficando deferida a gratuidade.

Expeça-se certidão de honorários ao Patrono nomeado, por força do convênio OAB/DPE (fls. 199).

Quanto às munições apreendidas (fls. 09), decreto o perdimento em favor da União, providenciando-se oportunamente o encaminhamento para destruição, comunicando-se a Autoridade Policial responsável.

Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) expedição de mandado de prisão e, com informações sobre o cumprimento, a guia definitiva para execução da pena; (ii) intimação do réu para pagamento das custas, se não beneficiário da gratuidade; (iii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se

vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iv) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (v) expedição de ofício ao IIRGD e o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento.

Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Votuporanga, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA